РЕКЛАМА

Дело № 33АП-3240/2021

Номер дела: **33АП-3240/2021**

Дата начала: **13.08.2021**

Дата рассмотрения: **30.08.2021**

Суд: **Амурский областной суд**

Судья: **Щеголева Марина Эдуардовна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Прокуратура Михайловского района Амурской области		
ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО, в отношении которого подано заявление	МОУ Димская СОШ		
ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО, в отношении которого подано заявление	МОУ Новочесноковская СОШ		
ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО, в отношении которого подано заявление	МОУ Калининская СОШ		
ОТВЕТЧИК	Администрация Михайловского района		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Отдел образования администрации Михайловского района		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Передача дела судье			12.08.2021
Судебное заседание	Вынесено решение	ОПРЕДЕЛЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ	30.08.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			02.09.2021

Определение

УИД: 0 Судья первой инстанции:

Дело 33АП-3240/2021 Ершова К.В.

Докладчик: Щеголева М.Э.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

30 августа 2021 года г. Благовещенск

Судья Амурского областного суда Щеголева М.Э.

при секретаре Перепелициной Л.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Михайловского района к администрации Михайловского района, МОУ «Новочесноковская средняя общеобразовательная школа» о возложении обязанностей по устранению нарушений законодательства о противодействии терроризму по частной жалобе главы администрации Михайловского района Амурской области Жуган С.И. на определение Михайловского районного суда Амурской области от 09 июля 2021 года.

Заслушав дело по докладу судьи Щеголевой М.Э., судья,

УСТАНОВИЛ:

Определением Михайловского районного суда от 09 июля 2021 года администрации Михайловского района Амурской области, МОБУ «Новочесноковская СОШ», МОАУ «Калининская СОШ», МОУ «Димская СОШ» отказано в предоставлении отсрочки исполнения решения по гражданскому делу по иску прокурора Михайловского района о возложении обязанностей по устранению нарушений законодательства в области антитеррористической защищенности в МОБУ «Новочесноковская СОШ», МОАУ «Калининская СОШ», МОУ «Димская СОШ».

В частной жалобе администрация Михайловского района настаивает на отмене определения и разрешении вопроса по существу. Ссылается на отсутствие бюджетных средств для исполнения решения.

Письменных возражений на жалобу не поступило.

В соответствии с ч. 3, 4 ст. 333 ГПК РФ частная жалоба рассматривается судьей единолично без извещения лиц, участвующих в деле.

Изучив материалы дела, доводы частной жалобы, проверив законность и обоснованность определения в пределах указанных доводов по правилам ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, вступившим в законную силу решением Михайловского районного суда Амурской области от 14 апреля 2020 года на администрацию Михайловского района возложена обязанность в срок до 31 декабря 2020 года устранить нарушения закона путем выделения денежных средств МОБУ «Новочесноковская СОШ», МОАУ «Калининская СОШ», МОУ «Димская СОШ» для выполнения следующих мероприятий: оснастить здание школы системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; установить систему оповещения и управления эвакуацией либо автономную систему (средства) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении

чрезвычайной ситуации; оборудовать здание школы средствами охранной сигнализации; обеспечить охрану школы сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудовать на 1-м этаже школы помещение для охраны, с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудовать вход в здание школы контрольно-пропускным пунктом (постом охраны); обеспечить пропускной пункт (пост вахтера, охраны) стационарным или ручным металлоискателем; установить/ модернизировать имеющуюся систему видеонаблюдения, обеспечив непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца; оснастить здание школы стационарным или ручным металлоискателем; дополнительно МОУ «Димская СОШ» - оснастить территорию школы системой наружного искусственного освещения в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189.

Определением Михайловского районного суда от 03 марта 2021 года администрации Михайловского района предоставлена отсрочка исполнения данного решения до 01 июля 2021 года.

В настоящем заявлении в связи с недостаточностью бюджетных средств должник вновь просит отсрочить указанное решение в части оснащений зданий указанных школ системами передачи тревожных сообщений на срок до 01 августа 2021 года; установки систем оповещения и управления эвакуацией в данных школах на срок до 20 августа 2021 года; оборудования КПП зданий МОБУ «Дубовская СОШ», МОУ «Воскресеновская СОШ», МОУ «Нижнеильиновская СОШ» на срок до 20 августа 2021 года; по оборудованию КПП зданий указанных школ на срок до 01 июня 2022 года; оснащения территорий МОБУ «Димская СОШ» системой наружного искусственного освещения на срок до 15 июля 2021 года; обеспечения модернизации систем видеонаблюдения зданий школ на срок до 01 августа 2021 года; обеспечения охраны зданий школ сотрудниками частных охранных организаций - до 01 июня 2022 года; финансирования мероприятий по оборудованию зданий школ средствами охранной сигнализации, по оборудованию на 1 этаже зданий школ помещений для охраны, с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ на срок до 01 сентября 2022 года. А должники - МОБУ «Новочесноковская СОШ», МОАУ «Калининская СОШ», МОУ «Димская СОШ» просят предоставить отсрочку исполнения судебного решения от 14 апреля 2020 года - на срок не менее чем на 6 месяцев, отсчитываемый от даты осуществления финансирования администрацией Михайловского района расходов на выполнение указанных мероприятий.

В обоснование заявлений о предоставлении отсрочки исполнения судебного акта представитель должника администрации Михайловского района указал на отсутствие денежных средств для исполнения решения суда, дефицит бюджета Михайловского района.

Разрешая настоящие требования, суд исходил из того, что исключительные обстоятельства, препятствующие исполнению судебного акта, отсутствуют. Также учел, что со дня вступления в законную силу решения суда прошло более года, принял во внимание предоставление отсрочки ранее, отсутствие доказательств в исполнения решения в полном объеме по истечении заявленного срока, отдаление исполнения судебного постановления на неопределенный срок.

Суд апелляционной инстанции с приведенными выводами соглашается.

Статьей 203 ГПК РФ закреплено, что суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя, исходя из имущественного

положения сторон или других обстоятельств, вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения.

В силу ст. 434 ГПК РФ при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного постановления или постановлений иных органов, взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе поставить перед судом, рассмотревшим дело, или перед судом по месту исполнения судебного постановления вопрос об отсрочке или о рассрочке исполнения, об изменении способа и порядка исполнения, а также об индексации присужденных денежных сумм.

Аналогичные положения содержатся в ст. 32 Федерального закона от 02 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

В пункте 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" разъяснено, что по смыслу положений ст. 37 Закона об исполнительном производстве, ст. 434 ГПК РФ, ст. 358 КАС РФ и ст. 324 АПК РФ основаниями для предоставления отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа могут являться неустранимые на момент обращения в суд обстоятельства, препятствующие исполнению должником исполнительного документа в установленный срок.

Вопрос о наличии таких оснований решается судом в каждом конкретном случае с учетом всех имеющих значение фактических обстоятельств, к которым, в частности, могут относиться тяжелое имущественное положение должника, причины, существенно затрудняющие исполнение, возможность исполнения решения суда по истечении срока отсрочки.

При предоставлении отсрочки или рассрочки судам необходимо обеспечивать баланс прав и законных интересов взыскателей и должников таким образом, чтобы такой порядок исполнения решения суда отвечал требованиям справедливости, соразмерности и не затрагивал существа гарантированных прав лиц, участвующих в исполнительном производстве, в том числе права взыскателя на исполнение судебного акта в разумный срок.

По смыслу приведенных правовых положений основаниями для отсрочки исполнения решения суда могут выступать конкретные обстоятельства, имеющие исключительный характер.

Между тем вопреки доводам жалобы отсутствие бюджетных средств с учетом ранее предоставленной отсрочки не является конкретным и исключительным обстоятельством, препятствующим исполнению решения.

Кроме того, данный судебный акт направлен на обеспечение безопасности несовершеннолетних, имеющей высокое социальное значение, в связи с чем предоставление отсрочки исполнения решения при отсутствии исключительных обстоятельств может повлечь нарушение баланса законных интересов должника и воспитанников дошкольного учреждения.

Более того, по смыслу разъяснений п. 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" при разрешении вопроса о предоставлении отсрочки юридически значимым признается возможность исполнения судебного акта по ее истечении.

Между тем доказательств достаточности бюджетных средств для проведения указанных мероприятий в будущем и тем самым возможности исполнить указанное решение в полном объеме по окончании отсрочки заявителем не представлено.

Таким образом, оспариваемое определение по доводам жалобы отмене не подлежит.

Руководствуясь ст.334 ГПК РФ, судья

ОПРЕДЕЛИЛ:

Определение Михайловского районного суда от 09 июля 2021 года оставить без изменения, а частную жалобу главы администрации Михайловского района Амурской области Жуган С.И. – без удовлетворения.

Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Судья: М.Э. Щеголева

УИД: 0 Судья первой инстанции:

Дело 33АП-3240/2021 Ершова К.В.

Докладчик: Щеголева М.Э.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

30 августа 2021 года г. Благовещенск

Судья Амурского областного суда Щеголева М.Э.

при секретаре Перепелициной Л.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Михайловского района к администрации Михайловского района, МОУ «Новочесноковская средняя общеобразовательная школа» о возложении обязанностей по устранению нарушений законодательства о противодействии терроризму по частной жалобе главы администрации Михайловского района Амурской области Жуган С.И. на определение Михайловского районного суда Амурской области от 09 июля 2021 года.

Заслушав дело по докладу судьи Щеголевой М.Э., судья,

УСТАНОВИЛ:

Определением Михайловского районного суда от 09 июля 2021 года администрации Михайловского района Амурской области, МОБУ «Новочесноковская СОШ», МОАУ «Калининская СОШ», МОУ «Димская СОШ» отказано в предоставлении отсрочки исполнения решения по гражданскому делу по иску прокурора Михайловского района о возложении обязанностей по устранению нарушений законодательства в области антитеррористической защищенности в МОБУ «Новочесноковская СОШ», МОАУ «Калининская СОШ», МОУ «Димская СОШ».

В частной жалобе администрация Михайловского района настаивает на отмене определения и разрешении вопроса по существу. Ссылается на отсутствие бюджетных средств для исполнения решения.

Письменных возражений на жалобу не поступило.

В соответствии с ч. 3, 4 ст. 333 ГПК РФ частная жалоба рассматривается судьей единолично без извещения лиц, участвующих в деле.

Изучив материалы дела, доводы частной жалобы, проверив законность и обоснованность определения в пределах указанных доводов по правилам ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, вступившим в законную силу решением Михайловского районного суда Амурской области от 14 апреля 2020 года на администрацию

Михайловского района возложена обязанность в срок до 31 декабря 2020 года устранить нарушения закона путем выделения денежных средств МОБУ «Новочесноковская СОШ», МОАУ «Калининская СОШ», МОУ «Димская СОШ» для выполнения следующих мероприятий: оснастить здание школы системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; установить систему оповещения и управления эвакуацией либо автономную систему (средства) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; оборудовать здание школы средствами охранной сигнализации; обеспечить охрану школы сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудовать на 1-м этаже школы помещение для охраны, с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудовать вход в здание школы контрольно-пропускным пунктом (постом охраны); обеспечить пропускной пункт (пост вахтера, охраны) стационарным или ручным металлоискателем; установить/ модернизировать имеющуюся систему видеонаблюдения, обеспечив непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца; оснастить здание школы стационарным или ручным металлоискателем; дополнительно МОУ «Димская СОШ» - оснастить территорию школы системой наружного искусственного освещения в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189.

Определением Михайловского районного суда от 03 марта 2021 года администрации Михайловского района предоставлена отсрочка исполнения данного решения до 01 июля 2021 года.

В настоящем заявлении в связи с недостаточностью бюджетных средств должник вновь просит отсрочить указанное решение в части оснащений зданий указанных школ системами передачи тревожных сообщений на срок до 01 августа 2021 года; установки систем оповещения и управления эвакуацией в данных школах на срок до 20 августа 2021 года; оборудования КПП зданий МОБУ «Дубовская СОШ», МОУ «Воскресеновская СОШ», МОУ «Нижнеильиновская СОШ» на срок до 20 августа 2021 года; по оборудованию КПП зданий указанных школ на срок до 01 июня 2022 года; оснащения территорий МОБУ «Димская СОШ» системой наружного искусственного освещения на срок до 15 июля 2021 года; обеспечения модернизации систем видеонаблюдения зданий школ на срок до 01 августа 2021 года; обеспечения охраны зданий школ сотрудниками частных охранных организаций - до 01 июня 2022 года; финансирования мероприятий по оборудованию зданий школ средствами охранной сигнализации, по оборудованию на 1 этаже зданий школ помещений для охраны, с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ на срок до 01 сентября 2022 года. А должники - МОБУ «Новочесноковская СОШ», МОАУ «Калининская СОШ», МОУ «Димская СОШ» просят предоставить отсрочку исполнения судебного решения от 14 апреля 2020 года - на срок не менее чем на 6 месяцев, отсчитываемый от даты осуществления финансирования администрацией Михайловского района расходов на выполнение указанных мероприятий.

В обоснование заявлений о предоставлении отсрочки исполнения судебного акта представитель должника администрации Михайловского района указал на отсутствие денежных средств для исполнения решения суда, дефицит бюджета Михайловского района.

Разрешая настоящие требования, суд исходил из того, что исключительные обстоятельства, препятствующие исполнению судебного акта, отсутствуют. Также учел, что

со дня вступления в законную силу решения суда прошло более года, принял во внимание предоставление отсрочки ранее, отсутствие доказательств в исполнения решения в полном объеме по истечении заявленного срока, отдаление исполнения судебного постановления на неопределенный срок.

Суд апелляционной инстанции с приведенными выводами соглашается.

Статьей 203 ГПК РФ закреплено, что суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя, исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств, вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения.

В силу ст. 434 ГПК РФ при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного постановления или постановлений иных органов, взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе поставить перед судом, рассмотревшим дело, или перед судом по месту исполнения судебного постановления вопрос об отсрочке или о рассрочке исполнения, об изменении способа и порядка исполнения, а также об индексации присужденных денежных сумм.

Аналогичные положения содержатся в ст. 32 Федерального закона от 02 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

В пункте 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" разъяснено, что по смыслу положений ст. 37 Закона об исполнительном производстве, ст. 434 ГПК РФ, ст. 358 КАС РФ и ст. 324 АПК РФ основаниями для предоставления отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа могут являться неустранимые на момент обращения в суд обстоятельства, препятствующие исполнению должником исполнительного документа в установленный срок.

Вопрос о наличии таких оснований решается судом в каждом конкретном случае с учетом всех имеющих значение фактических обстоятельств, к которым, в частности, могут относиться тяжелое имущественное положение должника, причины, существенно затрудняющие исполнение, возможность исполнения решения суда по истечении срока отсрочки.

При предоставлении отсрочки или рассрочки судам необходимо обеспечивать баланс прав и законных интересов взыскателей и должников таким образом, чтобы такой порядок исполнения решения суда отвечал требованиям справедливости, соразмерности и не затрагивал существа гарантированных прав лиц, участвующих в исполнительном производстве, в том числе права взыскателя на исполнение судебного акта в разумный срок.

По смыслу приведенных правовых положений основаниями для отсрочки исполнения решения суда могут выступать конкретные обстоятельства, имеющие исключительный характер.

Между тем вопреки доводам жалобы отсутствие бюджетных средств с учетом ранее предоставленной отсрочки не является конкретным и исключительным обстоятельством, препятствующим исполнению решения.

Кроме того, данный судебный акт направлен на обеспечение безопасности несовершеннолетних, имеющей высокое социальное значение, в связи с чем предоставление отсрочки исполнения решения при отсутствии исключительных обстоятельств может повлечь нарушение баланса законных интересов должника и воспитанников дошкольного учреждения.

Более того, по смыслу разъяснений п. 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" при разрешении вопроса о

предоставлении отсрочки юридически значимым признается возможность исполнения судебного акта по ее истечении.

Между тем доказательств достаточности бюджетных средств для проведения указанных мероприятий в будущем и тем самым возможности исполнить указанное решение в полном объеме по окончании отсрочки заявителем не представлено.

Таким образом, оспариваемое определение по доводам жалобы отмене не подлежит.

Руководствуясь ст.334 ГПК РФ, судья

ОПРЕДЕЛИЛ:

Определение Михайловского районного суда от 09 июля 2021 года оставить без изменения, а частную жалобу главы администрации Михайловского района Амурской области Жуган С.И. – без удовлетворения.

Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Судья: М.Э. Щеголева

1версия для печати

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».